



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yesayas Heatubun Alias Owen;
2. Tempat lahir : Sirbante;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 11 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Sirante, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Yesayas Heatubun Alias Owen ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Oleh Muhamad Hazbullah Roroa, S.H., M.H dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Amanat Reformasi Indonesia, yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 10/Pid.B/2025/PN Tul, tanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YESAYAS HEATUBUN Alias OWEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dan ujung lengan baju berwarna kuning yang terdapat bercak darah.
 - b. 1 (satu) pasang sandal yang alasnya berwarna putih, Dasarnya berwarna hijau dan tali sandal berwarna hijau yang terdapat tulisan SWALLOW.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YESAYAS HEATUBUN Alias OWEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut (vrijpraak);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rutan Kerlas II Tual;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap hukuman dan tuduhan kepada Terdakwa sangat-sangat berlebihan, karena Terdakwa menyadari dengan tiga kali pukulan terhadap korban sehingga Terdakwa dituduh selaku pembunuh, dan yang paling Terdakwa sesalkan bahwa Terdakwa yang telah mendekam di penjara dituduh menganiaya korban dengan menggunakan benda tumpul ataupun alat tajam sebagaimana terdapat dalam keterangan dokter. Untuk itu, dengan segala hormat Terdakwa mengembalikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan dengan hati nurani yang berkeadilan. Semoga Tuhan dan Leluhur melindungi kita sekalian.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menolak dan tidak menerima seluruh Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025;
2. Menyatakan Terdakwa YESAYAS HEATUBUN Alias OWEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dan ujung lengan baju berwarna kuning yang terdapat bercak darah.
 - b. 1 (satu) pasang sandal yang alasnya berwarna putih, Dasarnya berwarna hijau dan tali sandal berwarna hijau yang terdapat tulisan SWALLOW.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa YESAYAS HEATUBUN Alias OWEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut (vrijpraak);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rutan Kelas II Tual;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa YESAYAS HEATUBUN Alias OWEN Pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 00.15 WIT atau setidaknya pada tertentu di bulan September 2024 bertempat di Polindes yang beralamat di Ohoi Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja merampas nyawa” Korban BLASIUS HEATUBUN Alias ABAS Alias JASTIN, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT saat Saksi VERDINANDUS FARNEUBUN Alias FERFI dan Saudara ANIS KARUBUN sedang bercerita di rumah saudara ANIS KARUBUN, datanglah Saksi STEVANUS HEATUBUN Alias ALDO dengan Saksi OKTOVIANUS JADERA Alias WENS untuk bergabung dan membeli sopi sebanyak 2 (dua) botol untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Setelah itu

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi THEODORUS KARUBUN Alias THEO, Saksi MARSELUS JADERA Alias HENDRIK, Saudara JERI HEATUBUN, Saksi MARSELINO MULAN LASOL Alias Abang serta Anak saksi FRANKLIN RIANs Alias RIANs dan Saudara RAMA KONJANAN bergabung dengan yang lainnya untuk mengonsumsi minuman jenis sopi sambil mendengarkan musik dengan menggunakan pengeras suara. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIT Ibu dari saudara ANIS KARUBUN menegur mereka yang sementara sedang minum dan memutar lagu dengan pengeras suara untuk pindah tempat sehingga Terdakwa dan yang lainnya ke Polindes.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT saat mereka sudah di Polindes yang berada di Ohoi Sirbante, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi MIKAEL SERILIUS KARUBUN Alias SERIL datang bergabung untuk minum sopi dengan mereka di atas tembok Polindes. Lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saksi IGNASIUS FAUTNGILYANAN Alias EGI dan bergabung untuk minum sopi dan duduk bersebelahan dengan Saksi Alias SERIL. Setelah 20 (dua puluh) menit kemudian, Korban BLASIVUS HEATUBUN datang dan memeluk Saksi IGNASIUS FAUTNGILYANAN Alias EGI sambil mengatakan "Jaga kampung baik-baik". Kemudian Saksi VERDINANDUS FARNEUBUN memberikan 2 (dua) sloki sopi kepada Korban yang saat itu berada di posisi berhadapan dengan Saksi SARIL KARUBUN, Saksi IGNASIUS FAUTNGILYANAN Alias EGI dan Saksi THEO KARUBUN di atas tembok teras Polindes.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIT, saat mereka ingin bubar karena sopi sudah habis, Terdakwa melihat Korban dalam posisi terbaring tidur dikarenakan mabuk lalu Terdakwa menginjak pantat Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban terbangun dan kaget. Kemudian saat Korban pergi meninggalkan Polindes menuju ke arah ujung kampung, Terdakwa ikut berjalan mengikuti arah perginya Korban dan diikuti oleh Saksi ALDO HEATUBUN. Kemudian sesampainya di tanjakan ujung kampung sekitar pukul 00.15 WIT, Terdakwa berniat memukul Korban dengan mengatakan kepada Saksi ALDO HEATUBUN "KATONG PUKUL JASTIN", namun Saksi ALDO HEATUBUN menjawab "SAYA SENG MAU BUAT BARANG BAGITU KARENA MAMA SAYA LARANG". Selanjutnya ketika Terdakwa berada tepat di depan Woma yang berada di Jalan Raya Ohoi Sirbante Terdakwa menghampiri Korban untuk meminta rokok, namun dengan kondisi mabuk berat Korban mengatakan "BARU DATANG DARI TIMIKA, BILANG SENG ADA UANG

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAIMANA, BARU MINTA KATONG ROKOK, MAM POPO”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa yang juga dalam kondisi mabuk langsung memukul Korban menggunakan kepala tangan kanan dengan seluruh tenaga ke arah pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul tulang belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan Korban terjatuh ke dalam rerumputan dalam kondisi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan. Sebelum Terdakwa meninggalkan Korban, Terdakwa mendengar Korban mengeluarkan suara dengkur keras rasa sakit.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Anak saksi STEPANUS HEATUBUN bersama dengan saksi WENS JADERA menemukan Korban yang terlihat penuh luka dalam keadaan tidak bernafas lagi di atas Pantai/Meti yang berada di Ohoi Sirbantei Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang telah diperiksa oleh dr. Auldrich Huka, dokter pada Puskesmas Watsin, menerangkan bahwa telah memeriksa jenazah seorang laki-laki dengan nama lengkap: BLASIUS HEATUBUN yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2024 di Bombay dengan diperoleh hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAN

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah laki-laki, usia empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga koma enam sentimeter, berat badan diperkirakan sekitar lima puluh enam hingga lima puluh delapan kilogram, warna kulit gelap, status gizi baik.
2. Jenazah dibungkus dengan pembungkus berbaha karung plastik berwarna krem.
3. Properti Korban:
 - a. Satu buah baju kaos putih berkerah warna kuning dengan tampakan depan sisi kanan dengan tulisan “ PANITIA”, sisi kiri baju dengan tulisan “PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DOBO 2014”, tulisan pada punggung “ DARI MALUKU UNTUK INDONESIA”, berlengan pendek, berwarna dominan putih.
 - b. Satu buah celana panjang berwarna coklat tua bermerek” POLRI 20-833” ukuran 34.
Satu buah celana pendek bewarna merah maroon bermerek “NIKE”.
4. Jenazah tidak ada lebel dan tidak bersegel.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ditemukan lebam mayat pada dada hingga leher, hingga bila ditekan. Ditemukan kaku mayat pada rahang, leher, lengan kanan, tangan kanan, lengan kiri, tangan kiri, tungkai kanan dan tungkai kiri. Tidak ada tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala:
 - a. Bentuk: Bulat, simetris.
 - b. Rambut: berwarna hitam, bergelombang, panjang rata-rata, dua koma lima Sentimeter.
 - c. Dahi: ditemukan luka lecet, berbentuk garis berwarna kemerahan, ukuran tiga koma dua Sentimeter terletak tepat di garis tengah tubuh dan terletak satu koma dua dari pangkal hidung. Luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan ukuran dua koma lima kali nol koma tiga sentimeter terletak nol koma tiga sentimeter diatas alis kiri.
 - d. Mata:
 - Kanan : Selaput kelopak mata tampak keruh, selaput biji mata tampak kemerahan, selaput bening mata tampak keruh, selaput pelangi tidak dapat dievaluasi karena tertutup selaput bening mata yang berwarna keruh. Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan berwarna merah ukuran nol koma enam kali nol koma dua sentimeter terletak satu sentimeter dibawa kelopak bawah mata kanan.
 - Kiri : Selaput kelopak mata tampak keruh, selaput biji mata tampak kemerahan, selaput bening mata tampak keruh, selaput pelangi tidak dapat dievaluasi karena tertutup selaput bening mata yang berwarna keruh. Ditemukan luka memar berwarna biru kehitaman pada seluruh kelopak atas mata kiri. Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan berwarna merah ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter terletak tepat dibawah sudut mata kiri.
 - e. Hidung : ditemukan luka lecet berwarna merah, berbentuk lingkaran ukuran nol koma tiga sentimeter terletak satu sentimeter dari pangkal hidung, nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berbentuk garis berwarna merah ukuran nol koma dua setimeter terletak dua sentimeter dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berwarna merah ukuran nol koma empat sentimeter terletak tepat digaris tegah tubuh. keluar cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung.
 - f. Pipi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, berwarna merah ukuran dua koma lima kali satu koma dua sentimeter di bibir

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



bawah. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan ukuran empat koma dua kali tiga koma satu sentimeter di bibir bawah. Ditemukan keluar cairan berwarna merah encer dari dalam rongga mulut.

h. Telinga :

- Kanan : Ditemukan keluar cairan warna kemerahan dari lubang telinga.
- Kiri : Ditemukan luka terbuka warna kemerahan dengan garis luka lurus dan tepi luka beraturan, ukuran dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter di daun telinga. Ditemukan keluar cairan warna kemerahan dari lubang telinga.

i. Daggu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

j. Gigi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

7. Leher : Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan ukuran satu koma enam kali nol koma dua sentimeter terletak tiga koma empat sentimeter di sisi kanan dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan ukuran empat koma lima kali empat sentimeter terletak empat koma enam di sisi kiri dari garis tengah tubuh.

8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11. Pantat : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

12. Anggota gerak atas kanan dan kiri:

- Kanan : Ditemukan Luka lecet berbentuk garis berwarna kemerahan dengan panjang satu koma lima sentimeter terletak tiga koma enam sentimeter dari garis tengah bahu kanan. Ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna merah keunguan ukuran empat kali dua koma dua sentimeter terletak dua koma empat sentimeter dari garis tengah bahu. Ditemukan luka terbuka berwarna merah kecoklatan garis luka tidak rata, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter terletak tepat diatas bagian dalam pangkal ibu jari tengah. Ditemuan luka lecet berbentuk garis, warna kemerahan, ukuran satu sentimeter terletak dua koma satu sentimeter menjauhi bagian luar pangkal ibu jari tangan.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13. Anggota gerak bawah :

- Kanan : Ditemukan luka terbuka dengan dasar jaringan bawah kulit, bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berwarna kemerahan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter terletak enam koma tiga sentimeter

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



dari pangkal jari keempat kaki. Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan ukuran satu koma lima kali satu koma dua sentimeter terletak dua sentimeter dari bagian telapak ibu jari kaki.

- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Ditemukan kotoran berwarna kuning keluar dari lubang dubur. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

K E S I M P U L A N

1. Jenazah laki-laki, usia empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga koma enam sentimeter, berat badan diperkirakan sekitar lima puluh enam hingga lima puluh delapan kilogram, warna kulit gelap, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka lecet pada dahi, dibawah mata kanan, dibawah sudut mata kiri, hidung, mulut, leher, anggota gerak atas kanan, dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - Keluar cairan berwarna merah dari mulut, kedua lubang hidung dan kedua telinga.
 - Luka memar pada mata kiri, bibir bawah dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - Luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan benda tajam.
 - Luka terbuka pada anggota gerak atas dan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
3. Luka-luka tersebut menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menyebabkan Bahaya maut. Tetapi penyebab kematian pasti belum dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka berat di bagian vital dan menyebabkan Korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 06/SKK-O.O/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh NATALIS O.P. HEATUBUN selaku Kepala Ohoi Ohoijang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YESAYAS HEATUBUN Alias OWEN Pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 00.15 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2024 bertempat Polindes yang beralamat di Ohoi Sirbante, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati"* terhadap Korban BLASIOUS HEATUBUN Alias ABAS Alias JASTIN, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT saat Saksi VERDINANDUS FARNEUBUN Alias FERFI dan Saudara ANIS KARUBUN sedang bercerita di rumah saudara ANIS KARUBUN, datanglah Saksi STEVANUS HEATUBUN Alias ALDO dengan Saksi OKTOVIANUS JADERA Alias WENS untuk bergabung dan membeli sopi sebanyak 2 (dua) botol untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa, Saksi THEODORUS KARUBUN Alias THEO, Saksi MARSELUS JADERA Alias HENDRIK, Saudara JERI HEATUBUN, Saksi MARSELINO MULAN LASOL Alias Abang serta Anak saksi FRANKLIN RIAN Alias RIAN dan Saudara RAMA KONJANAN bergabung dengan yang lainnya untuk mengonsumsi minuman jenis sopi sambil mendengarkan musik dengan menggunakan pengeras suara. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIT Ibu dari saudara ANIS KARUBUN menegur mereka yang sementara sedang minum dan memutar lagu dengan pengeras suara untuk pindah tempat sehingga Terdakwa dan yang lainnya ke Polindes.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT saat mereka sudah di Polindes yang berada di Ohoi Sirbante, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi MIKAEL SERILIUS KARUBUN Alias SERIL datang bergabung untuk minum sopi dengan mereka di atas tembok Polindes. Lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saksi IGNASIUS FAUTNGILYANAN Alias EGI dan bergabung untuk minum sopi dan duduk bersebelahan dengan Saksi Alias SERIL. Setelah 20 (dua puluh) menit kemudian, Korban BLASIOUS HEATUBUN datang dan memeluk Saksi IGNASIUS FAUTNGILYANAN Alias EGI sambil mengatakan "Jaga kampung baik-baik". Kemudian Saksi VERDINANDUS FARNEUBUN memberikan 2 (dua) sloki sopi kepada Korban yang saat itu berada di posisi berhadapan dengan Saksi SARIL KARUBUN, Saksi IGNASIUS FAUTNGILYANAN Alias EGI dan Saksi THEO KARUBUN di atas tembok teras Polindes.

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIT, saat mereka ingin bubar karena sopi sudah habis, Terdakwa melihat Korban dalam posisi terbaring tidur dikarenakan mabuk lalu Terdakwa menginjak pantat Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban terbangun dan kaget. Kemudian saat Korban pergi meninggalkan Polindes menuju ke arah ujung kampung, Terdakwa ikut berjalan mengikuti arah perginya Korban dan diikuti oleh Saksi ALDO HEATUBUN. Kemudian sesampainya di tanjakan ujung kampung sekitar pukul 00.15 WIT, Terdakwa berniat memukul Korban dengan mengatakan kepada Saksi ALDO HEATUBUN "KATONG PUKUL JASTIN", namun Saksi ALDO HEATUBUN menjawab "SAYA SENG MAU BUAT BARANG BAGITU KARENA MAMA SAYA LARANG". Selanjutnya ketika Terdakwa berada tepat di depan Woma yang berada di Jalan Raya Ohoi Sirbante Terdakwa menghampiri Korban untuk meminta rokok, namun dengan kondisi mabuk berat Korban mengatakan "BARU DATANG DARI TIMIKA, BILANG SENG ADA UANG BAGAIMANA, BARU MINTA KATONG ROKOK, MAM POPO", mendengar perkataan tersebut Terdakwa yang juga dalam kondisi mabuk langsung menganiaya Korban dengan cara memukul Korban menggunakan kepala tangan kanan dengan seluruh tenaga ke arah pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul tulang belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan Korban terjatuh ke dalam rerumputan dalam kondisi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan. Sebelum Terdakwa meninggalkan Korban, Terdakwa mendengar Korban mengeluarkan suara dengkur keras rasa sakit.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Anak saksi STEPANUS HEATUBUN bersama dengan saksi WENS JADERA menemukan Korban yang terlihat penuh luka dalam keadaan tidak bernafas lagi di atas Pantai/Meti yang berada di Ohoi Sirbantei Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang telah diperiksa oleh dr. Auldrich Huka, dokter pada Puskesmas Watsin, menerangkan bahwa telah memeriksa jenazah seorang laki-laki dengan nama lengkap: BLASIUS HEATUBUN yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2024 di Bombay dengan diperoleh hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAN

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Pemeriksaan Luar

1. Jenazah laki-laki, usia empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga koma enam sentimeter, berat badan diperkirakan sekitar lima puluh enam hingga lima puluh delapan kilogram, warna kulit gelap, stastus gizi baik.
2. Jenazah dibungkus dengan pembungkus berbaha karung plastik berwarna krem.
3. Properti Korban:
 - a. Satu buah baju kaos putih berkerah warna kuning dengan tampilan depan sisi kanan dengan tulisan “ PANITIA”, sisi kiri baju dengan tulisan “PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DOBO 2014”, tulisan pada punggung “ DARI MALUKU UNTUK INDONESIA”,berlengan pendek, berwarna dominan putih.
 - b. Satu buah celana panjang berwarna coklat tua bermerek” POLRI 20-833” ukuran 34.
Satu buah celana pendek berwarna merah maroon bermerek “NIKE”.
4. Jenazah tidak ada lebel dan tidak bersegel.
5. Ditemukan lebam mayat pada dada hingga leher, hingga bila ditekan. Ditemukan kaku mayat pada rahang, leher, lengan kanan, tangan kanan, lengan kiri, tangan kiri, tungkai kanan dan tungkai kiri. Tidak ada tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala:
 - a. Bentuk: Bulat, simetris.
 - b. Rambut: berwarna hitam, bergelombang, panjang rata-rata, dua koma lima Sentimeter.
 - c. Dahi: ditemukan luka lecet, berbentuk garis berwarna kemerhan, ukuran tiga koma dua Sentimeter terletak tepat di garis tengah tubuh dan terletak satu koma dua dari pangkal hidung. Luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan ukuran dua koma lima kali Nol koma tiga sentimeter terletak nol koma tiga sentimeter diatas alis kiri.
 - d. Mata:
 - Kanan : Selaput kelopak mata tampak keruh, selaput biji mata tampak kemerahan, selaput bening mata tampak keruh, selaput pelangi tidak dapat dievaluasi karena tertutup selaput bening mata yang berwarna keruh. Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan berwarna merah ukuran nol koma enam kali nol koma dua sentimeter terletak satu sentimeter dibawa kelopak bawah mata kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiri : Selaput kelopak mata tampak keruh, selaput biji mata tampak kemerahan, selaput bening mata tampak keruh, selaput pelangi tidak dapat dievaluasi karena tertutup selaput bening mata yang berwarna keruh. Ditemukan luka memar berwarna biru kehitaman pada seluruh kelopak atas mata kiri. Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan berwarna merah ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter terletak tepat dibawah sudut mata kiri.
- e. Hidung : ditemukan luka lecet berwarna merah, berbentuk lingkaran ukuran nol koma tiga sentimeter terletak satu sentimeter dari pangkal hidung, nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berbentuk garis berwarna merah ukuran nol koma dua sentimeter terletak dua sentimeter dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berwarna merah ukuran nol koma empat sentimeter terletak tepat digaris tengah tubuh. keluar cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung.
- f. Pipi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, berwarna merah ukuran dua koma lima kali satu koma dua sentimeter di bibir bawah. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan ukuran empat koma dua kali tiga koma satu sentimeter di bibir bawah. Ditemukan keluar cairan berwarna merah encer dari dalam rongga mulut.
- h. Telinga :
 - Kanan : Ditemukan keluar cairan warna kemerahan dari lubang telinga.
 - Kiri : Ditemukan luka terbuka warna kemerahan dengan garis luka lurus dan tepi luka beraturan, ukuran dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter di daun telinga. Ditemukan keluar cairan warna kemerahan dari lubang telinga.
- i. Daguk : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- j. Gigi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 7. Leher : Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan ukuran satu koma enam kali nol koma dua sentimeter terletak tiga koma empat sentimeter di sisi kanan dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan ukuran empat koma lima kali empat sentimeter terletak empat koma enam di sisi kiri dari garis tengah tubuh.
- 8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 9. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 10. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 11. Pantat : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



12. Anggota gerak atas kanan dan kiri:

- Kanan :Ditemukan Luka lecet berbentuk garis berwarna kemerahan dengan panjang satu koma lima sentimeter terletak tiga koma enam sentimeter dari garis tengah bahu kanan. Ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna merah keunguan ukuran empat kali dua koma dua sentimeter terletak dua koma empat sentimeter dari garis tengah bahu.Ditemukan luka terbuka berwarna merah kecoklatan garis luka tidak rata, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter terletak tepat diatas bagian dalam pangkal ibu jari tengah. Ditemuan luka lecet berbentuk garis, warna kemerahan,ukuran satu sentimeter terletak dua koma satu sentimeter menjauhi bagian luar pangkal ibu jati tangan.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13. Anggota gerak bawah :

- Kanan : Ditemukan luka terbuka dengan dasar jaringan bawah kulit, bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berwarna kemerahan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter terletak enam koma tiga sentimeter dari pangkal jari keempat kaki.Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan ukuran satu koma lima kali satu koma dua sentimeter terletak dua sentimeter dari bagian telapak ibu jari kaki.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Ditemukan kotoran berwarna kuning keluar dari lubang dubur. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

K E S I M P U L A N

1. Jenazah laki-laki, usia empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga koma enam sentimeter, berat badan diperkirakan sekitar lima puluh enam hingga lima puluh delapan kilogram, warna kulit gelap, stastus gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka lecet pada dahi, dibawah mata kanan,dibawah sudut mata kiri, hidung, mulut,leher, anggota gerak atas kanan, dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - Keluar cairan berwarna merah dari mulut, kedua lubang hidung dan kedua telinga.

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada mata kiri, bibir bawah dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - Luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan benda tajam.
 - Luka terbuka pada anggota gerak atas dan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
3. Luka-luka tersebut menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menyebabkan Bahaya maut. Tetapi penyebab kematian pasti belum dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka berat di bagian vital dan menyebabkan Korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 06/SKK-O.O/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh NATALIS O.P. HEATUBUN selaku Kepala Ohoi Ohoijang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Imanuel Oken Heatubun Alias Oken

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saat itu Saksi memberikan keterangan tidak dalam tekanan / paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah kematian dari paman Saksi yaitu saudara Blasius Heatubun Alias Om Blas (Korban);
- Bahwa saat itu hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIT (pagi hari), Saksi berada di rumah Saksi dan Saksi didatangi oleh saudara Stepanus Heatubun Alias Aldo dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens yang mengatakan kepada Saksi untuk pergi melihat Korban yang sementara tergeletak di pantai. Kemudian Saksi pergi ke pantai dan disana Saksi melihat Korban yang sudah tergeletak dalam keadaan tidak bernyawa / telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat jasad Korban sekira pukul 11.00 WIT;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan jasad Korban diatas meti (air surut) pantai Sirbante. Korban tergeletak diatas pantai yang ada sedikit genangan airnya;
- Bahwa ketika melihat jasad Korban, Saksi lalu menghampiri jasad Korban lalu memegang Korban dan saat itu Saksi mengetahui kalau Korban sudah tidak bernyawa / telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika melihat jasad Korban, kondisi jasad Korban masih utuh namun ada sobekan di telinga kiri dan kanan sehingga mengeluarkan darah, sobekan pada dahi dan bibir Korban karena bekas pukulan;
- Bahwa posisi Korban saat itu tertelungkup;
- Bahwa setelah melihat Korban, Saksi lalu pergi ke Polsek Elat dan melaporkan hal tersebut. Setelah itu Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian dan Petugas Kesehatan dari Puskesmas Ohoi Watsin pergi kembali ke lokasi kejadian dimana Korban masih tergeletak kemudian membawa Korban ke rumah dan melakukan visum terhadap Korban di rumah;
- Bahwa ketika Saksi pergi melihat Korban di lokasi ditemukannya Korban, tidak ada orang saat itu disana. Hanya ada Saksi, saudara Stepanus Heatubun Alias Aldo dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Korban pada tanggal 22 September 2024 di malam hari. Saat itu Korban datang ke rumah Saksi di Ohoi Watsin. Saat itu Saksi sementara bermain game. Saksi bertanya kepada Korban mau kemana lalu Korban menjawab Saksi kalau Korban mau jalan-jalan saja. Setelah itu Korban bertanya kepada Saksi apakah Saksi mempunyai speaker Bluetooth dan Saksi menjawab tidak ada. Kemudian Korban kembali ke rumahnya dan mengambil speaker Bluetooth, tidak lama kemudian Saksi mengikuti Korban ke rumahnya. Sesampainya di rumah Korban, Saksi mengatakan kepada Korban kalau besok ia mau ke Tual sehingga ia harus beristirahat. Kemudian Saksi pergi ke belakang rumah Korban untuk melihat hewan peliharaan (Babi) yang berada di belakang rumah Korban. Setelah Saksi masuk kembali kedalam rumah Korban, saat itu Korban sudah tidur di lantai kemudian Saksi menutup pintu dan kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Korban bertemu Saksi sekira pukul 12.00 WIT;
- Bahwa ketika bertemu Saksi, Korban dalam kondisi mabuk / sudah minum minuman keras namun Korban masih kuat dan sadar (tidak terlalu mabuk);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa Korban meninggal dunia namun setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, baru Saksi mengetahui

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau yang menyebabkan Korban meninggal dunia adalah saudara Yesayas Heatubun Alias Owen;

- Bahwa ketika Saksi pertama kali melihat jasad Korban, kondisi luka yang Saksi lihat pada Korban masih segar dan ada darah segar yang keluar dari luka-luka tersebut. Kondisi jasad Korban pun masih segar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian dan Petugas Kesehatan dari Puskesmas Ohoi Watsin membawa Korban ke rumah Korban dan dilakukan visum di rumah Korban kemudian didapati bahwa luka-luka yang dialami oleh Korban karena akibat kekerasan / pemukulan;
- Bahwa saat itu Saksi bergegas ke Kantor Polisi jadi Saksi tidak sempat bertanya kepada saudara Stepanus Heatubun Alias Aldo dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens mengenai Korban;
- Bahwa ketika melihat jasad Korban, pakaian yang Korban kenakan saat itu masih sama dengan pakaian yang Korban kenakan ketika bertemu Saksi terakhir kali;
- Bahwa ketika Korban bertemu Saksi terakhir kali, Korban tidak menceritakan kepada Saksi dengan siapa saja Korban minum minuman keras;
- Bahwa barang bukti baju kaos berwarna Putih dan sepasang sandal Swallow tersebut adalah milik Korban. Baju tersebut yang dipakai oleh Korban ketika terakhir bertemu dengan Saksi dan sandal Swallow tersebut adalah sandal milik Korban dan ketika ditemukan, sandal tersebut berada sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat Korban ditemukan;
- Bahwa Saksi tinggal di Ohoi Watsin sedangkan Korban tinggal di Ohoi Sirbante. Desa / Ohoi kami bertetangga;
- Bahwa jarak dari Ohoi Watsin ke Ohoi Sirbante adalah sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Korban adalah Paman Saksi. Usia Korban adalah 41 (empat puluh satu) tahun;
- Bahwa setelah Saksi mengantar Korban kembali ke rumahnya, saat Saksi hendak kembali ke rumah Saksi, Korban sudah dalam keadaan tidur lalu Saksi menutup dan mengunci pintu dari luar;
- Bahwa Korban tinggal sendiri di rumahnya;
- Bahwa saudara Stepanus Heatubun Alias Aldo dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens menyampaikan kepada Saksi “om lihat om Bas ada tidur di pantai meti”;
- Bahwa saudara Stepanus Heatubun Alias Aldo dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens menyampaikan hal tersebut kepada Saksi di rumah Saksi;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada orang yang sebelumnya melihat jasad Korban namun ketika Saksi ke lokasi ditemukannya Korban, saat itu tidak ada orang disana;
- Bahwa ketika pertama kali melihat jasad Korban, Saksi tidak mengangkat jasad Korban. Saksi langsung melaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi dapat melihat luka-luka pada wajah Korban karena kepala Korban menoleh kesamping sehingga Saksi tidak perlu membalikan posisi jasad Korban untuk dapat melihat wajah Korban;
- Bahwa setelah Saksi, Pihak Kepolisian dan Kesehatan datang ke tempat ditemukannya Korban, Korban masih di posisi yang sama saat Saksi melihat Korban sebelumnya. Setelah itu dilakukan olah TKP oleh Pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian mengambil gambar / foto dari Korban di lokasi ditemukannya Korban, setelah itu kami membawa Korban ke rumah Korban dan dilakukan visum terhadap Korban disana;
- Bahwa Korban adalah paman Saksi;
- Bahwa saudara Stepanus Heatubun Alias Aldo dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens tidak ada menceritakan apapun mengenai Korban kepada Saksi;
- Bahwa setelah tiba di Polsek Elat dan dilakukan pemeriksaan baru Saksi mengetahui kalau yang menyebabkan kematian Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mabuk atau tidak ketika melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yang menyebabkan Korban meninggal dunia. Saksi hanya mendengar informasi saja saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Elat;
- Bahwa Saksi tidak memberikan keterangan tersebut kepada Penyidik Kepolisian karena saat itu Saksi belum mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap Korban. Penyidik Kepolisian yang memasukan keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kepolisian dan Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap Korban yang menyebabkan Korban meninggal dunia. Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut dari Pihak Kepolisian setelah kejadian ketika dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut, Saksi tidak ada berbicara dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada Saksi dan keluarga Korban;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban terakhir kali sebelum Korban ditemukan meninggal dunia adalah pada malam hari sebelum Korban keesokan harinya ditemukan meninggal dunia. Saat itu Korban datang ke rumah Saksi;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi mengenai Korban adalah saudara Stepanus Heatubun Alias Aldo dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang mengetahui mengenai kejadian pemukulan terhadap Korban sehingga menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Korban meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa ketika Korban datang ke rumah Saksi, Korban dalam kondisi sudah minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Korban minum dengan siapa saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah pelaku pembunuhan dari Korban setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa keluarga yang paling dekat dengan Korban adalah Saksi sehingga saudara Stepanus Heatubun Alias Aldo dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens langsung memberitahukan kepada Saksi mengenai kematian Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Verdinandus Farneubun Alias Ferdi

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saat itu Saksi memberikan keterangan tidak dalam tekanan / paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saudara Yesayas Heatubun Alias Owen (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah saudara Blasius Heatubun Alias Abas Alias Justin (Korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ketika dilakukan reka adegan;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban saat malam sebelum Korban ditemukan keesokan harinya dalam keadaan telah meninggal dunia

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024. Saat itu Saksi dan teman-teman Saksi yang lainnya minum minuman keras bersama Korban;

- Bahwa kami minum minuman keras malam itu di Polindes (Pondok Bersalin Desa) Ohoi Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat itu yang ikut minum minuman keras di Polindes Ohoi Sirbante adalah Saksi, Korban, saudara Marselus Jadera Alias Hendrik, saudara Theodorus Karubun Alias Theo, saudara Oktovianus Jadera Alias Wens, saudara Maikel Serilius Karubun Alias Saril, saudara Ignasius Fautngilyanan Alias Egi, saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo, saudara Jeri Heatubun Alias Jeri, saudara Marselino Mulan Lasol Alias Abang, saudara Frangklin Rians Fatubun Alias Rian, saudara Anis Karubun dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami minum di rumah saudara Riki saat itu yang minum di rumah saudara Riki adalah Saksi, Terdakwa, saudara Anis Karubun dan saudara Wendi Karubun. Setelah itu kami mendengar lonceng gereja dan kami bubar namun Saksi mampir di rumah saudara Anis Karubun. Kemudian sekira pukul 19.00 WIT datanglah saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens kemudian mereka membeli minuman keras dan kami mulai minum lagi di rumah saudara Anis Karubun. Tidak lama kemudian datang saudara Theodorus Karubun Alias Theo, saudara Marselus Jadera Alias Hendrik, saudara Jeri Heatubun Alias Jeri, saudara Marselino Mulan Lasol Alias Abang dan Terdakwa. Ketika minum di rumah saudara Anis Karubun, kami ditegur oleh ibu dari saudara Anis Karubun sehingga kami pergi ke Polindes Ohoi Sirbante untuk lanjut minum disana setelah orang-orang sudah pulang Gereja. Ketika kami sudah di Polindes Ohoi Sirbante, datanglah saudara Maikel Serilius Karubun Alias Saril, saudara Ignasius Fautngilyanan Alias Egi dan Korban;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi minum di rumah saudara Anis Karubun sekira selama 2 (dua) jam kemudian sekira pukul 22.00 WIT baru kami berpindah tempat minum ke Polindes Ohoi Sirbante. Saat kami pindah ke Polindes Ohoi Sirbante baru Korban, saudara Maikel Serilius Karubun Alias Saril dan saudara Ignasius Fautngilyanan Alias Egi datang bergabung ikut minum dengan kami;
- Bahwa yang menjadi bandar minuman saat itu adalah Saksi;
- Bahwa ketika Korban datang ke Polindes Ohoi Sirbante, Korban sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ketika Korban datang ke Polindes Ohoi Sirbante, Terdakwa sudah ada disana;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Polindes Ohoi Sirbante kami hanya minum 2 (dua) botol minuman keras jenis Sopi;
- Bahwa saat itu Saksi memberikan sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) sloki minuman keras kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Korban saat itu setelah minum;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Korban meninggal dunia. Ketika Saksi bangun pagi baru Saksi diberitahukan oleh adik Saksi dan ketika Saksi dan saudara Anis Karubun ke tempat ditemukannya Korban, sudah ada banyak orang disana;
- Bahwa malam itu Saksi melihat Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban. Terdakwa memanggil kami untuk melihat Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban yang saat itu terbaring di lantai Polindes;
- Bahwa ketika Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban, Korban diam saja tidak bergerak maupun mengeluarkan suara apapun;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban, saudara Anis Karubun memanggil Saksi sehingga kemudian Saksi pun langsung pulang bersama dengan saudara Anis Karubun;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pergi dari Polindes Ohoi Sirbante bersama dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban saat itu sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa tidak ada yang menegur Terdakwa ketika berdiri diatas tubuh Korban;
- Bahwa ketika Saksi meninggalkan Polindes Ohoi Sirbante, Terdakwa dan Korban masih ada disana;
- Bahwa Saksi tidak ada mencari tahu mengapa Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Korban mengalami luka-luka;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dan Korban saat itu;
- Bahwa keesokan harinya baru Saksi tahu Korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi yang paling terakhir pulang dari Polindes Ohoi Sirbante adalah saudara Marselino Mulan Lasol Alias Abang;
- Bahwa ketika minum di Polindes Ohoi Sirbante, kami duduk didepan Polindes Ohoi Sirbante, ada yang duduk membentuk lingkaran dan ada juga yang duduk di tembok di teras Polindes Ohoi Sirbante;
- Bahwa ada sekira 10 (sepuluh) orang yang minum saat itu di Polindes Ohoi Sirbante;
- Bahwa ada 2 (dua) botol seukuran botol air mineral ukuran sedang yang diminum saat itu;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika minum, Korban bercerita dengan saudara Maikel Serilius Karubun Alias Saril;
- Bahwa ketika Korban datang saat itu Korban sempat memeluk saudara Maikel Serilius Karubun Alias Saril kemudian Korban bersalaman dengan Saksi. Korban adalah orang yang ramah dan Korban sudah lebih dewasa / berumur dari kami;
- Bahwa Saksi tinggal di Ohoi Sirbante dengan paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada percakapan apa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban sebelum Saksi melihat Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa memanggil Saksi untuk melihat Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban (menginjak Korban) dengan mengatakan "kalian lihat ini". Kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah berdiri diatas tubuh Korban dan menggerak-gerakan badannya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada adu mulut antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perselisihan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saat itu Korban tidur tergeletak di lantai Polindes Ohoi Sirbante namun tubuhnya terhalang tembok. Saksi hanya melihat kaki Korban dan saat itu posisi Terdakwa berada dibalik tembok tersebut dimana ada tubuh Korban disana kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan teman-teman Saksi yang masih ada disana dan Terdakwa menggerak-gerakan tubuhnya seperti sementara meloncat-loncat;
- Bahwa ketika Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban, Korban diam saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pergi dari Polindes Ohoi Sirbante karena Saksi pulang lebih dulu dengan saudara Anis Karubun;
- Bahwa saat itu Saksi pulang dan tidur di rumah saudara Anis Karubun kemudian Saksi sempat mendengar ada suara teriak "woe" namun ketika Saksi mau keluar, ibu dari saudara Anis Karubun mengatakan untuk Saksi kembali masuk dan tidur sehingga Saksi tidak jadi keluar;
- Bahwa adik dari saudara Anis Karubun yang memberitahukan Saksi kalau Korban sudah meninggal dunia namun Saksi tidak percaya kemudian ia mengatakan kalau tidak percaya pergi lihat sendiri kemudian Saksi dan saudara Anis Karubun pergi dan melihat sudah ada banyak orang di tempat ditemukannya Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban dari jarak sekira 2 (dua) meter;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban dan menggoyang-goyangkan badannya seperti mau meloncat namun tidak sampai meloncat;
- Bahwa Saksi pulang dari Polindes Ohoi Sirbante saat itu dengan saudara Anis Karubun;
- Bahwa Polindes Ohoi Sirbante pada malam itu gelap karena lampu mati. Hanya ada penerangan dari lampu jalan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban dari jarak dekat saja;
- Bahwa saat Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban, Korban tidak berteriak;
- Bahwa yang membeli minuman saat itu adalah saudara Maikel Serilius Karubun Alias Saril namun ada tambahan dari yang lain juga;
- Bahwa ketika minum di rumah saudara Anis Karubun yang menjadi bandar adalah saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo;
- Bahwa tempat Korban ditemukan meninggal dunia dekat dengan pantai;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Ohoi Sirbante namun Terdakwa baru saja datang dari Timika Papua bersama-sama dengan saudara Anis Karubun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa datang dari Timika Papua;
- Bahwa Polindes Ohoi Sirbante dengan Woma jaraknya dekat saja disamping rumah saudara Anis Karubun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ada memanggil Saksi dan teman-teman yang lain untuk melihat Terdakwa ketika Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban karena saat itu Terdakwa tidak memanggil Saksi maupun teman-teman yang lain untuk melihat Terdakwa ketika Terdakwa sedang berdiri diatas tubuh Korban (menginjak Korban);

3. Marselus Jadera Alias Hendrik

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saat itu Saksi memberikan keterangan tidak dalam tekanan / paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saudara Yesayas Heatubun Alias Owen (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah saudara Blasius Heatubun Alias Abas Alias Justin (Korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ketika dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban saat malam sebelum Korban ditemukan keesokan harinya dalam keadaan telah meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024. Saat itu Saksi dan teman-teman Saksi yang lainnya minum minuman keras bersama Korban;
 - Bahwa yang memberikan minuman / menjadi bandar minuman saat itu adalah saudara Verdinandus Farneubun Alias Ferdi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Korban minum saat itu karena ketika Korban datang, Saksi sudah tidur di jalan. Setelah mereka selesai minum baru saudara Verdinandus Farneubun Alias Ferdi membangunkan Saksi dan kemudian saudara Verdinandus Farneubun Alias Ferdi mengantar Saksi pulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia ketika Polisi datang ke lokasi ditemukannya Korban yaitu di pantai Ohoi Sirbante. Saat itu Saksi sementara tidur kemudian saudara Verdinandus Farneubun Alias Ferdi membangunkan Saksi dan memberitahukan kalau Korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Korban dari jarak jauh;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan mengenai penyebab kematian Korban;
 - Bahwa Saksi sama-sama minum minuman keras saat itu;
 - Bahwa yang lebih dulu pulang adalah Saksi. Saat itu Saksi diantar oleh saudara Verdinandus Farneubun Alias Ferdi;
 - Bahwa setelah pulang, Saksi langsung tidur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ketika Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Marselino Mulan Lasol Alias Abang

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saat itu Saksi memberikan keterangan tidak dalam tekanan / paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saudara Yesayas Heatubun Alias Owen (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah saudara Blasius Heatubun Alias Abas Alias Jastin (Korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ketika dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban saat malam sebelum Korban ditemukan keesokan harinya dalam keadaan telah meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024. Saat itu Saksi dan teman-teman Saksi yang lainnya minum minuman keras bersama Korban. Awalnya kami minum di rumah saudara Anis Karubun kemudian kami pindah ke Polindes Ohoi Sirbante. Ketika kami minum di Polindes Ohoi Sirbante, tidak lama kemudian Korban datang dan bergabung minum bersama dengan kami. Saat itu Korban datang dan menyapa saudara Ignasius Fautngilyanan Alias Egi dan memeluk saudara Ignasius Fautngilyanan Alias Egi kemudian Korban juga menyapa Saksi dan memeluk Saksi. Setelah itu Saksi sempat mengambil gambar / foto menggunakan handphone Saksi kemudian Korban juga sempat mengatakan untuk foto bersama saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Korban minum saat itu. Ketika Korban datang pun, Korban sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak ada keributan yang terjadi antara Korban dan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Korban setelah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di pantai. Saat itu Saksi melihat dari jarak jauh saja;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari Polindes Ohoi Sirbante, Korban masih ada disana saat itu. Saat itu Korban masih tidur di Polindes Ohoi Sirbante. Ketika Saksi pulang, masih ada saudara Maikel Serilius Karubun Alias Saril, saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo dan 2 (dua) orang dari kampung tetangga;
- Bahwa saat itu tidak ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Terdakwa berdiri diatas tubuh Korban;
- Bahwa ada pertanyaan dari Penyidik yang menanyakan mengenai siapa yang membunuh Korban dan Saksi menjawab Saksi tidak tahu siapa yang membunuh Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Kristina Novita Karubun Alias Novi

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saat itu Saksi memberikan keterangan tidak dalam tekanan / paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah kematian dari saudara Blasius Heatubun Alias Abas Alias Justin (Korban);

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa pada malam hari sebelum keesokan paginya Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia sekira pukul 00.30 WIT didekat lokasi ditemukannya Korban. Saat itu suami Saksi saudara Ignasius Fautngilyanan Alias Egi pulang dalam keadaan mabuk dan minta makan dari Saksi kemudian Saksi menyuruh suami Saksi untuk pulang ke Bombay (Desa asal suami Saksi) sehingga suami Saksi kemudian jalan keluar rumah lalu Saksi bersama dengan ibu Saksi (saudari Yosefina Marieta Efruan) mengikuti suami Saksi karena saat itu suami Saksi dalam keadaan mabuk sehingga kami khawatir. Kami berjalan dan ketika kami sampai di Polindes Ohoi Sirbante, kami bertemu dengan Terdakwa dan saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo. Saat itu saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo sementara tidur sedangkan Terdakwa sementara duduk. Ketika kami datang, saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo bangun dan pergi lalu Terdakwa memanggil suami Saksi kemudian suami Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu nama siapa?" lalu Terdakwa memberitahukan namanya kepada suami Saksi dan Terdakwa mengatakan kalau ia adalah anak dari om Satu. Setelah berbicara dengan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada ibu Saksi agar kita mengantar suami Saksi pulang ke rumah. Kemudian kami pulang ke rumah kami dan tidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu tidak ada tanda-tanda mencurigakan yang Saksi lihat dari Terdakwa;
- Bahwa pada pagi harinya ketika masyarakat berkerumun baru Saksi mengetahui mengenai kematian Korban;
- Bahwa lokasi dimana Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dekat dengan lokasi dimana Saksi bertemu dengan Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat sandal Swallow tersebut pada malam Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Korban karena kami tinggal di Desa yang sama;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Korban malam itu;
- Bahwa Saksi melihat saat Korban ditemukan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mendengar cerita masyarakat mengenai penyebab kematian Korban;
- Bahwa suami Saksi pulang ke rumah sekira pukul 00.04 WIT;
- Bahwa lokasi Polindes Ohoi Sirbante dekat dengan Woma;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Woma adalah sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa malam itu Woma dalam keadaan gelap, hanya ada cahaya lampu dari rumah di sekitar Woma;
- Bahwa reaksi Terdakwa ketika Saksi, suami Saksi dan ibu Saksi datang, Terdakwa kaget kemudian saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo yang saat itu sementara tidur langsung bangun dan berjalan / pergi. Terdakwa lalu memanggil suami Saksi dan bercerita dengan suami Saksi. Saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada suami Saksi "kakak mau kemana?" lalu suami Saksi menjawab "mau ke Bombay";
- Bahwa Terdakwa bercerita dengan suami Saksi sekira 6 (enam) menit;
- Bahwa posisi Saksi ketika Terdakwa sementara bercerita dengan suami Saksi, berdiri dekat dengan Terdakwa dan suami Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum namun Terdakwa masih sadar, tidak terlalu mabuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban disana malam itu;
- Bahwa Saksi, suami Saksi dan ibu Saksi yang lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Saat kami pergi, Terdakwa masih disana;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Korban malam itu;
- Bahwa tempat tinggal Saksi di Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat itu Saksi ke Ohoi Sirbante karena ada acara adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan teman-temannya ada minum di Polindes Ohoi Sirbante malam itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa ada memakai sandal atau tidak;
- Bahwa Ketika Korban ditemukan telah meninggal dunia, Saksi tidak memperhatikan jenazah Korban saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu yang menerangkan bahwa saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo pulang lebih dulu dari Terdakwa karena setelah Terdakwa memukul Korban, lalu Terdakwa dan saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo pulang bersama-sama. Saat itu Saksi, suami Saksi dan ibu Saksi pulang lebih dulu dari Terdakwa dan saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo;

6. Yosefina Marieta Efruan Alias Eta

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saat itu Saksi memberikan keterangan tidak dalam tekanan / paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah kematian dari saudara Blasius Heatubun Alias Abas Alias Jastin (Korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa pada malam hari sebelum keesokan paginya Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia sekira pukul 00.30 WIT didekat lokasi ditemukannya Korban. Saat itu suami dari anak Saksi saudara Ignasius Fautngilyanan Alias Egi pulang dalam keadaan mabuk dan minta makan dari anak Saksi kemudian anak Saksi menyuruh suaminya untuk pulang ke Bombay (Desa asal suami anak Saksi) sehingga suami anak Saksi kemudian jalan keluar rumah lalu Saksi bersama dengan anak Saksi (saudari Kristina Novita Karubun) mengikuti suaminya karena saat itu suaminya dalam keadaan mabuk sehingga kami khawatir. Kami berjalan dan ketika kami sampai di Polindes Ohoi Sirbante, kami bertemu dengan Terdakwa dan saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo. Saat itu saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo sementara tidur sedangkan Terdakwa sementara duduk. Ketika kami datang, saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo bangun dan pergi lalu Terdakwa memanggil suami anak Saksi kemudian suami anak Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu nama siapa?" lalu Terdakwa memberitahukan namanya kepada suami anak Saksi dan Terdakwa mengatakan kalau ia adalah anak dari om Satu. Setelah berbicara dengan Terdakwa, lalu anak Saksi mengatakan kepada Saksi agar kita mengantar suami anak Saksi pulang ke rumah. Kemudian kami pulang ke rumah kami dan tidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu tidak ada tanda-tanda mencurigakan yang Saksi lihat dari Terdakwa;
- Bahwa pada pagi harinya ketika masyarakat berkerumun baru Saksi mengetahui mengenai kematian Korban;
- Bahwa lokasi dimana Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dekat dengan lokasi dimana Saksi bertemu dengan Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendal Swallow tersebut pada malam Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Korban karena kami tinggal di Desa yang sama;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Korban malam itu;
- Bahwa Saksi melihat saat Korban ditemukan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mendengar cerita masyarakat mengenai penyebab kematian Korban;
- Bahwa suami anak Saksi pulang ke rumah sekira pukul 00.04 WIT;
- Bahwa lokasi Polindes Ohoi Sirbante dekat dengan Woma;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Woma adalah sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa malam itu Woma dalam keadaan gelap, hanya ada cahaya lampu dari rumah di sekitar Woma;
- Bahwa reaksi Terdakwa ketika Saksi, suami anak Saksi dan anak Saksi datang, Terdakwa kaget kemudian saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo yang saat itu sementara tidur langsung bangun dan berjalan / pergi. Terdakwa lalu memanggil suami anak Saksi dan bercerita dengan suami anak Saksi. Saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada suami anak Saksi "kakak mau kemana?" lalu suami anak Saksi menjawab "mau ke Bombay";
- Bahwa Terdakwa bercerita dengan suami anak Saksi sekira 6 (enam) menit;
- Bahwa posisi Saksi ketika Terdakwa sementara bercerita dengan suami anak Saksi, berdiri dekat dengan Terdakwa dan suami anak Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum namun Terdakwa masih sadar, tidak terlalu mabuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban disana malam itu;
- Bahwa Saksi, suami anak Saksi dan anak Saksi yang lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Saat kami pergi, Terdakwa masih disana;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Korban malam itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan teman-temannya ada minum di Polindes Ohoi Sirbante malam itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa ada memakai sandal atau tidak;
- Bahwa Ketika Korban ditemukan telah meninggal dunia, Saksi tidak memperhatikan jenazah Korban saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu yang menerangkan bahwa saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo pulang lebih dulu dari Terdakwa karena setelah Terdakwa memukul Korban, lalu Terdakwa dan saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo pulang bersama-sama. Saat itu Saksi, suami anak Saksi dan anak

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pulang lebih dulu dari Terdakwa dan saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo;

7. Stefanus Heatubun Alias Aldo

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saat itu Anak Saksi memberikan keterangan tidak dalam tekanan / paksaan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah kematian dari saudara Blasius Heatubun Alias Abas Alias Justin (Korban);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 September 2024 pada saat Anak Saksi bersama dengan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens sementara kerja dan kami mengambil pasir di belakang rumah Anak Saksi sekira pukul 08.00 WIT kami melihat seperti ada orang tertidur di pantai Ohoi Sirbante kemudian kami menghampiri dan melihat ternyata itu adalah Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat jenazah Korban dari jarak jauh;
- Bahwa saat itu Anak Saksi pergi melihat Korban bersama dengan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat bagaimana kondisi Korban saat itu;
- Bahwa setelah melihat Korban tergeletak di pantai, kemudian Anak Saksi bersama dengan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saudara Imanuel Oken Heatubun Alias Oken;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban pada malam hari di jalan tanjakan di Ohoi Sirbante;
- Bahwa saat itu Anak Saksi bertemu dengan Korban bersama dengan Terdakwa. Awalnya Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi saat itu minum minuman keras di rumah saudara Anis Karubun tidak lama kemudian Terdakwa datang dan ibu dari saudara Anis Karubun melarang kami untuk minum di rumahnya sehingga kami pergi ke Polindes Ohoi Sirbante dan lanjut minum disana tidak lama kemudian Korban datang ke Polindes Ohoi Sirbante ikut minum bersama dengan kami. Saat itu Anak Saksi sudah malas minum sehingga Anak Saksi berbaring di pinggir jalan. Ketika Anak Saksi berbaring, Anak Saksi melihat Korban tidur didalam Polindes Ohoi Sirbante. Pada saat Anak Saksi bangun untuk mencari makan, Anak Saksi melihat Korban masih ada didalam Polindes Ohoi Sirbante masih tidur. Anak Saksi lalu pergi dan

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Anak Saksi kembali, Anak Saksi melihat Korban bangun dan Korban pulang. Setelah Korban berjalan pulang kemudian Terdakwa berbisik kepada Anak Saksi "kita pukul Jastin (Korban)" namun Anak Saksi tidak merespon perkataan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi, kita pergi ke ujung kampung. Saat itu Korban jalan didepan Terdakwa dan Anak Saksi berjalan di belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak untuk pergi ke jalan tanjakan, setelah sampai di jalan tanjakan, Anak Saksi kemudian duduk disamping jalan sedangkan Terdakwa terus mengikuti Korban kemudian Anak Saksi mendengar suara Korban berteriak seperti dipukul sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali kemudian Terdakwa dan Anak Saksi berjalan balik ke Polindes Ohoi Sirbante. Setelah di Polindes Ohoi Sirbante datang saudari Kristina Novita Karubun Alias Novi, saudari Yosefina Marieta Efruan Alias Eta dan saudara Ignasius Fautngilyanan Alias Egi kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa, Anak Saksi mau pulang dulu. Setelah itu Anak Saksi berjalan pulang dan Terdakwa masih duduk bercerita dengan saudara Ignasius Fautngilyanan Alias Egi;

- Bahwa yang menjadi bandar minuman saat itu di Polindes Ohoi Sirbante adalah saudara Verdinandus Farneubun Alias Ferdi;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan posisi tidur Korban saat di Polindes Ohoi Sirbante;
- Bahwa jarak antara Anak Saksi dengan Terdakwa dan Korban ketika Anak Saksi mendengar suara teriakan Korban adalah sekira 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak terlalu mabuk;
- Bahwa suara teriakan tersebut adalah teriakan Korban karena saat itu hanya ada Anak Saksi, Terdakwa dan Korban disana;
- Bahwa Anak Saksi tidak menceritakan kepada teman-teman Anak Saksi mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mau memukul Korban;
- Bahwa tidak ada keributan antara Terdakwa dan Korban saat Polindes Ohoi Sirbante;
- Bahwa ketika di Polindes Ohoi Sirbante Anak Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan sesuatu kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan keinginannya terhadap Korban ketika sementara minum di Polindes Ohoi Sirbante;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Saksi bangun saat di Polindes Ohoi Sirbante, saat itu Korban masih tidur didalam Polindes Ohoi Sirbante;
- Bahwa ketika Anak Saksi bangun saat di Polindes Ohoi Sirbante, Anak Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi kalau Terdakwa mau memukul Korban ketika berada di samping Polindes Ohoi Sirbante;
- Bahwa ketika Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi kalau Terdakwa mau memukul Korban, saat itu Korban masih berada didalam Polindes Ohoi Sirbante;
- Bahwa jarak antara Anak Saksi dan Terdakwa ketika berjalan bersama dengan Korban menuju ke jalan tanjakan adalah sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa jarak antara Terdakwa dan Korban ketika berjalan menuju ke jalan tanjakan;
- Bahwa jarak antara Polindes Ohoi Sirbante dengan rumah Korban jauh;
- Bahwa penerangan di jalan yang Anak Saksi, Terdakwa dan Korban lalui menuju ke jalan tanjakan sangat gelap karena tidak ada penerangan / lampu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengajak Anak Saksi ke jalan tanjakan namun Anak Saksi tidak terus mengikuti Terdakwa dan Korban karena Anak Saksi berhenti dan duduk di jalan menunggu Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi menemui Anak Saksi yang sementara duduk di jalan sekira 4 (empat) menit kemudian;
- Bahwa di ujung kampung Ohoi Sirbante masih ada rumah namun di tengah-tengah tidak ada rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali menemui Anak Saksi yang sementara duduk di jalan, Terdakwa tidak menceritakan apapun;
- Bahwa ketika Anak Saksi duduk di jalan, saat itu Terdakwa mengikuti Korban;
- Bahwa saat menunggu Terdakwa saat itu, Anak Saksi sempat tertidur sebentar, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan kami jalan kembali ke Polindes Ohoi Sirbante. Sesampainya di Polindes Ohoi Sirbante, datang saudari Kristina Novita Karubun Alias Novi, saudari Yosefina Marieta Efruan Alias Eta dan saudara Ignasius Fautngilyanan Alias Egi, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Anak Saksi mau pulang duluan;
- Bahwa Anak Saksi adalah orang yang pertama melihat Korban di pantai karena saat itu Saksi tidur di rumah saudara Eno Heatubun dan ketika Anak Saksi dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens sementara bekerja mengambil pasir di belakang rumah, Anak Saksi sempat melihat kearah

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



pantai dan saat itu Anak Saksi melihat seperti ada orang yang tergeletak di pantai kemudian Anak Saksi bersama dengan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens menghampiri dan melihat orang tersebut ternyata orang tersebut adalah Korban;

- Bahwa jarak ditemukannya Korban di pantai jauh dengan tempat dimana Anak Saksi mendengar suara Korban berteriak;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menyuruh saudara Oktovianus Jadera Alias Wens yang menghampiri dan melihat siapa orang yang tergeletak di pantai dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens mengatakan kepada Anak Saksi kalau itu adalah Korban kemudian Anak Saksi dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saudara Imanuel Oken Heatubun Alias Oken;
- Bahwa Anak Saksi dan saudara Oktovianus Jadera Alias Wens memberitahukan hal tersebut kepada saudara Imanuel Oken Heatubun Alias Oken karena saudara Imanuel Oken Heatubun Alias Oken adalah keluarga dari Korban;
- Bahwa Korban tinggal sendiri di Ohoi Sirbante;
- Bahwa tidak ada keluarga Korban di Ohoi Sirbante;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa sesuatu ketika berjalan dengan Anak Saksi dan Korban menuju jalan tanjakan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak terlalu mabuk
- Bahwa tidak ada orang lain yang berjalan bersama Anak Saksi, Terdakwa dan Korban saat itu;
- Bahwa Anak Saksi mendengar suara teriakan Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa suara Korban yang Anak Saksi dengar saat itu seperti suara kesakitan;
- Bahwa ketika mendengar suara tersebut, Anak Saksi duduk di jalan dan tidak tahu mau buat apa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar Korban meminta rokok ketika di Polindes Ohoi Sirbante;
- Bahwa saat itu Anak Saksi hanya mendengar suara teriakan Korban saja;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak melihat Terdakwa dan Korban berkelahi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melakukan apapun ketika mendengar suara teriakan Korban;
- Bahwa setelah kembali dari memukul Korban, wajah Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu saat itu Korban kembali lagi ke rumahnya atau tidak;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa di ujung kampung;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah saat itu ada adu mulut antara Terdakwa dan Korban atau tidak;
- Bahwa tidak ada adu mulut antara Terdakwa dan Korban saat di Polindes Ohoi Sirbante;
- Bahwa setelah sampai di Polindes Ohoi Sirbante, Anak Saksi pulang sendiri. Saat itu Terdakwa masih berbicara dengan saudara Ignasius Fautngilyanan Alias Egi bersama dengan saudari Kristina Novita Karubun Alias Novi dan saudari Yosefina Marieta Efruan Alias Eta;
- Bahwa suara Korban yang Anak Saksi dengar saat itu adalah suara kesakitan akibat pukulan;
- Bahwa ketika Terdakwa mengajak Anak Saksi memukul Korban, Anak Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa kalau orang tua Anak Saksi melarang Anak Saksi untuk nakal;
- Bahwa rumah Korban kearah itu namun rumah Korban masih berada diatas lagi dan ketika Terdakwa memukul Korban, saat itu belum sampai di rumah Korban;
- Bahwa tidak ada penerangan di tempat dimana Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang alat tajam saat itu;
- Bahwa jarak dari jalan tanjakan ke pantai tidak terlalu jauh;
- Bahwa Anak Saksi tidak pergi melihat Korban ketika Korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pergi melihat Korban ketika Korban dipukul oleh Terdakwa karena Anak Saksi takut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sedang berdiri diatas tubuh Korban ketika di Polindes Ohoi Sirbante;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi memukul Korban karena Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Saksi memukul Korban, Terdakwa hanya memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali saja dari belakang dan saat itu Anak Saksi tidak pulang sendiri karena Terdakwa dan Anak Saksi pulang bersama-sama;

8. Oktovianus Jadera Alias Wens

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian adalah benar;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Saksi memberikan keterangan tidak dalam tekanan / paksaan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah kematian dari saudara Blasius Heatubun Alias Abas Alias Jastin (Korban);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 September 2024 pada saat Anak Saksi bersama dengan saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo sementara kerja dan kami mengambil pasir di belakang rumah saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo sekira pukul 08.00 WIT kami melihat seperti ada orang tertidur di pantai Ohoi Sirbante kemudian kami menghampiri dan melihat ternyata itu adalah Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat jenazah Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi pergi melihat Korban bersama dengan saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat bagaimana kondisi Korban saat itu;
- Bahwa setelah melihat Korban tergeletak di pantai, kemudian Anak Saksi bersama dengan saudara Stefanus Heatubun Alias Aldo kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saudara Imanuel Oken Heatubun Alias Oken;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban pada malam hari saat kami minum di Polindes Ohoi Sirbante bersama dengan teman-teman Anak Saksi yang lainnya namun Anak Saksi pulang lebih dulu sekira pukul 21.00 WIT;
- Bahwa yang menjadi bandar minuman saat itu di Polindes Ohoi Sirbante adalah saudara Verdinandus Farneubun Alias Ferdi;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan kondisi jenazah Korban saat itu;
- Bahwa saat itu Korban tidak menggunakan sendal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2024 di Bombay yang telah diperiksa oleh dr. Auldrich Huka, dokter pada Puskesmas Watsin, menerangkan bahwa telah memeriksa jenazah seorang laki-laki dengan nama lengkap: BLASIUS HEATUBUN, dengan diperoleh hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah laki-laki, usia empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga koma enam sentimeter, berat badan diperkirakan sekitar lima

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh enam hingga lima puluh delapan kilogram, warna kulit gelap, stastus gizi baik.
2. Jenazah dibungkus dengan pembungkus berbaha karung plastik berwarna krem.
 3. Properti Korban:
 - a. Satu buah baju kaos putih berkerah warna kuning dengan tampilan depan sisi kanan dengan tulisan "PANITIA",sisi kiri baju dengan tulisan "PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DOBO 2014",tulisan pada punggung " DARI MALUKU UNTUK INDONESIA",berlengan pendek, berwarna dominan putih.
 - b. Satu buah celana panjang berwarna coklat tua bermerek " POLRI 20-833" ukuran 34.
 - c. Satu buah celana pendek bewarna merah maroon bermerek " NIKE".
 4. Jenazah tidak ada lebel dan tidak bersegel.
 5. Ditemukan lebam mayat pada dada hingga leher, hingga bila ditekan.Ditemukan kaku mayat pada rahang, leher, lengan kanan, tangan kanan, lengan kiri, tangan kiri,tungkai kanan dan tungkai kiri.Tidak ada tanda-tanda pembusukan.
 6. Kepala :
 - a. Bentuk : Bulat, simetris
 - b. Rambut : berwarna hitam,bergelombang,panjang rata-rata, dua koma lima Sentimeter
 - c. Dahi: ditemukan luka lecet, berbentuk garis berwarna kemerhan,ukuran tiga koma dua Sentimeter
 - d. Mata:
 - Kanan : Selaput kelopak mata tampak keruh, selaput biji mata tampak kemerahan, selaput bening mata tampak keruh, selaput pelangi tidak dapat dievalwasi karena tertutup selaput bening mata yang berwarna keruh. Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan berwarna -3- merah ukuran nol koma enam kali nol koma dua sentimeter terletak satu sentimeter dibawa kelopak bawah mata kanan.
 - Kiri : Selaput kelopak mata tampak keruh, selaput biji mata tampak kemerahan, selaput bening mata tapak keruh, selaput pelangi tidak dapat dievaluasi karena tertutup selaput bening mata yang berwarna keruh. Ditemukan luka memar berwarna biru kehitaman pada seluruh kelopak atas mata kiri. Ditemukan luka lecet bentuk

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak beraturan berwarna merah ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter terletak tepat dibawah sudut mata kiri.

- e. Hidung : ditemukan luka lecet berwarna merah, berbentuk lingkaran ukuran nol koma tiga sentimeter terletak satu sentimeter dari pangkal hidung, nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berbentuk garis berwarna merah ukuran nol koma dua setimeter terletak dua sentimeter dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berwarna merah ukuran nol koma empat sentimeter terletak tepat digaris tegah tubuh.keluar cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung.
- f. Pipi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, berwarna merah ukuran dua koma lima kali satu koma dua sentimeter di bibir bawah.Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan ukuran empat koma dua kali tiga koma satu sentimeter di bibir bawah. Ditemukan keluar cairan berwarna merah encer dari dalam rongga mulut.
- h. Telinga :
 - Kanan : Ditemukan keluar cairan warna kemerahan dari lubang telinga
 - Kiri : Ditemukan luka terbuka warna kemerahan dengan garis luka lurus dan tepi luka beraturan, ukuran dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter di daun telinga.Ditemukan keluar cairan warna kemerahan dari lubang telinga.
- i. Daggu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- j. Gigi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 7. Leher : Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan ukuran satu koma enam kali nol koma dua sentimeter terletak tiga koma empat sentimeter di sisi kanan dari garis tengah tubuh.Ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan ukuran empat koma lima kali empat sentimeter terletak empat koma enam di sisi kiri dari garis tengah tubuh.
- 8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 9. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 10. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 11. Pantat : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 12. Anggota gerak atas kanan dan kiri:
 - Kanan :Ditemukan Luka lecet berbentuk garis berwarna kemerahan dengan panjang satu koma lima sentimeter terletak

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



tiga koma enam sentimeter dari garis tengah bahu kanan. Ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna merah keunguan ukuran empat kali dua koma dua sentimeter terletak dua koma empat sentimeter dari garis tengah bahu. Ditemukan luka terbuka berwarna merah kecoklatan garis luka tidak rata, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter terletak tepat diatas bagian dalam pangkal ibu jari tengah. Ditemuan luka lecet berbentuk garis, warna kemerahan, ukuran satu sentimeter terletak dua koma satu sentimeter menjauhi bagian luar pangkal ibu jari tangan.

- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

13. Anggota gerak bawah :

- Kanan : Ditemukan luka terbuka dengan dasar jaringan bawah kulit, bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berwarna kemerahan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter terletak enam koma tiga sentimeter dari pangkal jari keempat kaki. Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan ukuran satu koma lima kali satu koma dua sentimeter terletak dua sentimeter dari bagian telapak ibu jari kaki.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

14. Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Ditemukan kotoran berwarna kuning keluar dari lubang dubur. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

1. Jenazah laki-laki, usia empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga koma enam sentimeter, berat badan diperkirakan sekitar lima puluh enam hingga lima puluh delapan kilogram, warna kulit gelap, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Luka lecet pada dahi, dibawah mata kanan, dibawah sudut mata kiri, hidung, mulut, leher, anggota gerak atas kanan, dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - Keluar cairan berwarna merah dari mulut, kedua lubang hidung dan kedua telinga.
 - Luka memar pada mata kiri, bibir bawah dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan benda tajam.
 - Luka terbuka pada anggota gerak atas dan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
4. Luka-luka tersebut menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menyebabkan Bahaya maut. Tetapi penyebab kematian pasti belum dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Auldrich Huka Alias Audri

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saat itu Ahli diperiksa atas masalah penghilangan nyawa;
- Bahwa Ahli adalah Dokter Umum pada Puskesmas Watsin;
- Bahwa Ahli bertugas di Puskesmas Watsin sudah hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Blasius Heatubun (Korban);
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban, saat itu Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Pihak Kepolisian mendatangi Ahli dan meminta kesediaan Ahli untuk ikut ke lokasi ditemukannya Korban untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban. Ketika Ahli tiba di lokasi kejadian yaitu di Pantai Ohoi Sirbante. Ahli melihat Korban dalam keadaan tertelungkup di pasir pantai tidak bergerak, tidak ada respon dari Korban dan ada darah di sisi kiri Korban. Kemudian kami membawa Korban ke rumah Korban dan kami melakukan pemeriksaan / visum terhadap Korban disana;
- Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban bersama dengan 4 (empat) orang tenaga medis;
- Bahwa dari pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Korban, Ahli menemukan ada luka pada kepala, mata, leher, telinga. tangan, kaki dan bibir Korban. Di kelopak mata Korban ada lebam, di mata kiri dan kanan Korban terdapat luka lecet, selaput mata Korban berwarna merah dan selaput tidak terlihat karena sudah keruh;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Korban adalah akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benda tumpul dapat berupa kayu atau tangan;
- Bahwa ada darah yang keluar dari hidung, telinga dan mata kiri Korban dan itu akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan, Korban diperkirakan telah meninggal dunia sejak 2 (dua) jam atau 3 (tiga) jam yang lalu karena lebam mayat yang ada pada Korban berwarna merah keunguan;
- Bahwa jika pasien yang dalam kondisi kritis dan mendengkur, itu dikarenakan masih ada sisa udara pada pernapasan pasien. Hal tersebut menandakan ada ancaman pada saluran nafas dan menandakan pasien dalam kondisi sekarat;
- Bahwa berdasarkan pemeriksana Ahli, luka Korban di area kepala adalah area yang rawan yang dapat menyebabkan cedera yang berat dan mengancam nyawa dan untuk luka di punggung Korban dapat mengancam nyawa apabila disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa saat Korban ditemukan, Korban memakai baju kaos Polo berwarna putih dengan kerah berwarna kuning dan celana panjang cokelat;
- Bahwa benar baju tersebut yang dipakai oleh Korban saat Korban ditemukan;
- Bahwa benar foto tersebut adalah foto Korban yang saat itu ditemukan di Pantai Ohoi Sirbante;
- Bahwa ketika Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban, ada bau alkohol pada Korban;
- Bahwa ada ditemukan kotoran berwarna kuning pada Korban saat itu;
- Bahwa kotoran yang normal keluar ketika mau buang air besar namun Ahli tidak dapat memastikan apakah pada kondisi Korban, kotoran yang keluar adalah akibat luka-luka yang Korban alami atau tidak;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan apakah ada hubungan antara kotoran tersebut dengan luka-luka yang ada pada tubuh Korban;
- Bahwa Korban meninggal dunia diduga karena adanya cedera kepala berat;
- Bahwa kesimpulan yang Ahli dapatkan dari pemeriksaan terhadap Korban yaitu pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka lecet pada dahi, dibawah mata kanan, dibawah sudut mata kiri, hidung mulut. leher, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul;
 - Keluar cairan berwarna merah dari mulut, kedua lubang hidung dan kedua telinga;
 - Luka memar pada mata kiri, bibir bawah dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Luka terbuka pada anggota gerak atas dan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka-luka tersebut menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menyebabkan bahaya maut tetapi penyebab kematian pasti belum dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) terhadap Korban karena kompetensi Ahli sebagai Dokter Umum hanya dapat melakukan pemeriksaan luar saja;
- Bahwa untuk memastikan penyebab kematian Korban harus dilakukan pemeriksaan dalam dan itu hanya dapat dilakukan oleh dokter ahli forensik;
- Bahwa keluar cairan berwarna merah (darah) dari mulut, kedua lubang hidung dan kedua telinga Korban menandakan adanya cedera pada kepala Korban;
- Bahwa Korban ditemukan di Pantai di Ohoi Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa lama waktu yang Ahli tempuh dari Puskesmas Watsin ke lokasi ditemukannya Korban adalah sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa yang memberitahukan Ahli kalau ada ditemukannya mayat di Pantai Ohoi Sirbante adalah seorang Anggota Kepolisian. Ia mengatakan kepada Ahli bahwa ada ditemukan mayat di Pantai Ohoi Sirbante dan apakah Ahli dapat mendampingi Petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut;
- Bahwa alat-alat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban sudah kami bawa dari Puskesmas Watsin sebelum kami berangkat ke lokasi ditemukannya Korban termasuk alat pelindung diri bagi kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kematian dari saudara Blasius Heatubun Alias Abas Alias Justin (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 September 2024 di Ohoi Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.00 WIT awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa antara

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain saudara Ferdi Farneubun, saudara Teodorus Karubun, saudara Hendrik Jadera, saudara Wens Jadera, saudara Aldo Heatubun, saudara Abang Lasol, saudara Rama Konjanaan, saudara Rians Fatubun dan saudara Jeri Heatubun minum minuman keras jenis Sopi sebanyak 1 (satu) botol di rumah saudara Anis Karubun. Saat kami sementara minum, ibu dari saudara Anis Karubun datang dan menegur kami agar tidak minum disana sehingga kami pun pindah tempat minum ke Polindes Ohoi Sirbante sekira pukul 22.30 WIT. Saat kami minum di Polindes Ohoi Sirbante, tidak lama kemudian datang saudara Mikael Serilius Karubun Alias Saril, setelah itu datang saudara Ignatius Fautngilyanan Alias Egi dan tidak lama kemudian Korban datang ikut bergabung minum bersama kami di Polindes Ohoi Sirbante;

- Bahwa saat itu Korban sudah dalam keadaan mabuk. Korban datang dan terlebih dahulu menyapa saudara Ignatius Fautngilyanan Alias Egi dan berpelukan dengan saudara Ignatius Fautngilyanan Alias Egi. Setelah itu Korban menyapa kami semua;
- Bahwa Terdakwa ada menginjak Korban saat itu di Polindes. Saat itu Korban dalam posisi berbaring dan dalam keadaan tidur di Polindes kemudian Terdakwa naik ke pantat / bokong Korban untuk membangunkan Korban dan Korban bangun;
- Bahwa yang menjadi bandar minuman saat itu adalah saudara Ferdi Farneubun;
- Bahwa yang terakhir pulang dari Polindes adalah Terdakwa, Korban dan saudara Aldo Heatubun;
- Bahwa Korban yang lebih dulu pergi meninggalkan Polindes lalu Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun mengikuti Korban untuk meminta rokok dari Korban. Ketika Terdakwa meminta rokok dari Korban, lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa "baru datang dari Timika bilang tidak ada uang bagaimana, baru minta rokok dari kita, mam popo". Setelah itu Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun memukul Korban. Setelah memukul Korban kami lalu jalan pulang;
- Bahwa saudara Aldo Heatubun memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mendorong Korban hingga Korban jatuh di pinggir jalan;
- Bahwa yang memukul Korban saat itu adalah Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul dada Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerangkan hal tersebut saat itu. Terdakwa dipaksa dan dipukul oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memukul tulang belakang dan pipi Korban;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa dipukul oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saudara Aldo Heatubun juga ikut memukul Korban saat itu. Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun yang pukul Korban saat itu;
- Bahwa setelah meminta rokok dari Korban dan tidak Korban kasih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul Korban didekat jalan tanjakan;
- Bahwa setelah memukul Korban, Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun lalu berjalan pulang dan meninggalkan Korban yang sudah tertidur di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali kena pada pipi dan tulang belakang Korban;
- Bahwa saudara Aldo Heatubun memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun tidak memukul dada dan perut Korban;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun tidak memukul telinga dan belakang leher Korban;
- Bahwa setelah memukul Korban, Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun jalan pulang dan kami bertemu dengan saudara Ignatius Fautngilyanan Alias Egi bersama dengan isteri dan ibu mertuanya di pinggir jalan di Woma;
- Bahwa postur tubuh Korban besar dan ada cacat pada bibir Korban (sumbing);
- Bahwa ketika Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun memukul Korban, tidak ada perlawanan dari Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang memukul Korban pertama kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban, Korban miring seperti mau jatuh;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun meninggalkan Korban, posisi Korban tidur terlentang;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Korban, jarak antara Terdakwa dan Korban hanya berjarak satu langkah saja;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban dan Korban jatuh, Korban merayap dan ketika Korban mau berdiri, Terdakwa lalu memukul tulang belakang Korban sehingga Korban jatuh lagi di pinggir jalan dan terbaring;
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Korban, Korban dalam keadaan tertidur / terbaring dalam kondisi sekarat dan Korban mengeluarkan suara seperti suara orang mendengkur;
- Bahwa tidak ada Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa ketika pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Penyidik Kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai Penasihat Hukum dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh ayah Terdakwa yaitu Hendra Jomlaay, S.H.;
- Bahwa tidak ada cacat tubuh lain pada Korban. Hanya bibir Korban saja yang sumbing;
- Bahwa ketika memukul Korban, Terdakwa dan Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali kena pipi Korban dan kedua kali kena tulang belakang Korban;
- Bahwa ketika memukul Korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan, tidak menggunakan alat;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa memukul Korban, Korban belum terjatuh. Saat Terdakwa memukul Korban kedua kalinya pada tulang belakang Korban baru Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Korban maki orang tua Terdakwa. Saat itu Terdakwa meminta rokok dari Korban namun Korban tidak ada rokok lalu Korban maki dan Terdakwa langsung memukul pipi kanan Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi Korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sedangkan yang kedua kali Terdakwa memukul tulang belakang Korban menggunakan belakang tangan Terdakwa saja;
- Bahwa saat itu Korban tidak meminta tolong;
- Bahwa saudara Aldo Heatubun ketika Terdakwa memukul Korban berada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai luka lain yang dialami oleh Korban;
- Bahwa yang dialami Korban setelah Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun memukul Korban, Korban jatuh tergeletak di pinggir jalan lalu

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun pergi meninggalkan Korban dan kami berdua pulang;

- Bahwa keesokan paginya baru Terdakwa mengetahui kalau Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Korban ditemukan meninggal dunia di Pantai Ohoi Sirbante;
- Bahwa Korban ditemukan meninggal dunia bukan di tempat dimana Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa memukul Korban jauh dari Pantai Ohoi Sirbante dimana Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari tubuh Korban ketika Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Korban tinggal di ujung kampung / desa (Ohoi) Sirbante;
- Bahwa Korban biasa menjadi kenek dan keponakannya yang membawa mobil;
- Bahwa mobil tersebut milik Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana hubungan antara Korban dan keponakannya tersebut;
- Bahwa ketika Korban ditemukan meninggal dunia di pantai, banyak masyarakat Ohoi Sirbante yang pergi melihat;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Korban di Pantai Ohoi Sirbante;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi Korban ketika ditemukan meninggal dunia di Pantai Ohoi Sirbante;
- Bahwa ketika melihat kondisi Korban di Pantai Ohoi Sirbante, luka-luka yang dialami oleh Korban saat itu bukan hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa hasil visum bertolak belakang dengan kondisi Korban setelah Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali. 1 (satu) kali di pipi Korban dan 2 (dua) kali pada tulang belakang Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul Korban, Korban lalu terjatuh;
- Bahwa jarak dari tempat Terdakwa memukul Korban ke Pantai Ohoi Sirbante adalah sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa setelah memukul Korban, Korban terjatuh lalu Terdakwa meninggalkan Korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa memukul Korban saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang terakhir kali melihat Korban dalam keadaan hidup;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Korban, saat itu Korban dalam keadaan tertidur bukan pingsan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa saat memukul Korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa belum ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dan ujung lengan baju berwarna kuning yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) pasang sandal yang alasnya berwarna putih, Dasarnya berwarna hijau dan tali sandal berwarna hijau yang terdapat tulisan SWALLOW.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.00 WIT awalnya Terdakwa bersama dengan saudara Ferdi Farneubun, saudara Teodorus Karubun, saudara Hendrik Jadera, saudara Wens Jadera, saudara Aldo Heatubun, saudara Abang Lasol, saudara Rama Konjanan, saudara Rians Fatubun dan saudara Jeri Heatubun minum minuman keras jenis Sopi sebanyak 1 (satu) botol di rumah saudara Anis Karubun. Sementara minum, ibu dari saudara Anis Karubun datang dan menegur agar tidak minum disana, sehingga merekapun pindah tempat minum ke Polindes Ohoi Sirbante sekira pukul 22.30 WIT. Saat minum di Polindes Ohoi Sirbante, tidak lama kemudian datang saudara Mikael Serilius Karubun Alias Saril, setelah itu datang saudara Ignatius Fautngilyanan Alias Egi dan tidak lama kemudian Korban datang ikut bergabung minum bersama kami di Polindes Ohoi Sirbante;
- Bahwa saat itu Korban sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa ada menginjak Korban saat itu di Polindes. Saat itu Korban dalam posisi berbaring dan dalam keadaan tidur di Polindes kemudian Terdakwa naik ke pantat / bokong Korban;
- Bahwa yang terakhir pulang dari Polindes adalah Terdakwa, Korban dan saudara Aldo Heatubun;
- Bahwa Korban yang lebih dulu pergi meninggalkan Polindes lalu Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun mengikuti Korban untuk meminta rokok dari Korban. Ketika Terdakwa meminta rokok dari Korban, lalu Korban

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa “baru datang dari Timika bilang tidak ada uang bagaimana, baru minta rokok dari kita, mam popo”. Setelah itu Terdakwa memukul Korban;

- Bahwa setelah meminta rokok dari Korban dan tidak Korban kasih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul Korban didekat jalan tanjakan;
- Bahwa setelah memukul Korban, Terdakwa lalu berjalan pulang dan meninggalkan Korban yang sudah tertidur di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Korban, tidak ada perlawanan dari Korban saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun meninggalkan Korban, posisi Korban tidur terlentang;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Korban, jarak antara Terdakwa dan Korban hanya berjarak satu langkah saja;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban dan Korban jatuh, Korban merayap dan ketika Korban mau berdiri, Terdakwa lalu memukul tulang belakang Korban sehingga Korban jatuh lagi di pinggir jalan dan terbaring;
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Korban, Korban dalam keadaan tertidur / terbaring dalam kondisi sekarat dan Korban mengeluarkan suara;
- Bahwa tidak ada cacat tubuh lain pada Korban. Hanya bibir Korban saja yang sumbing;
- Bahwa ketika memukul Korban, Terdakwa dan Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa memukul Korban, Korban belum terjatuh. Saat Terdakwa memukul Korban kedua kalinya pada tulang belakang Korban baru Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi Korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sedangkan yang kedua kali Terdakwa memukul tulang belakang Korban menggunakan belakang tangan Terdakwa saja;
- Bahwa saat itu Korban tidak meminta tolong;
- Bahwa yang dialami Korban setelah Terdakwa memukul Korban, Korban jatuh tergeletak di pinggir jalan lalu Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali. 1 (satu) kali di pipi Korban dan 2 (dua) kali pada tulang belakang Korban;
- Bahwa setelah memukul Korban, Korban terjatuh lalu Terdakwa meninggalkan Korban;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa dan saudara Aldo tidak ada orang lain yang terakhir kali melihat Korban dalam keadaan hidup;
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Korban, saat itu Korban dalam keadaan pingsan;
- Bahwa saat memukul Korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa belum ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;
3. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **Yesayas Heatubun Alias Owen** yang identitasnya telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saat terdakwa yang diajukan ke persidangan telah sesuai dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat memberikan menjawab pertanyaan dengan baik tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan suatu fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari “penganiayaan” namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain yang mana akibat penganiayaan selain menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Akibat penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP selain harus menjadikan sakit (*ziek*), juga menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, apabila akibat penganiayaan tidak menjadikan sakit (*ziek*) atau menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan menurut Undang-undang tergolong penganiayaan ringan. Seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain apabila orang tersebut memiliki opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelochting* (Mvt) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.00 WIT awalnya Terdakwa bersama dengan saudara Ferdi Farneubun, saudara Teodorus Karubun, saudara Hendrik Jadera, saudara Wens Jadera, saudara Aldo Heatubun, saudara Abang Lasol, saudara Rama Konjanan, saudara Rians Fatubun dan saudara Jeri Heatubun minum minuman keras jenis Sopi sebanyak 1 (satu) botol di rumah saudara Anis Karubun. Sementara minum, ibu dari saudara Anis Karubun datang dan menegur agar tidak minum disana, sehingga merekapun pindah tempat minum ke Polindes Ohoi Sirbante sekira pukul 22.30 WIT. Saat minum di Polindes Ohoi Sirbante, tidak lama kemudian datang saudara Mikael Serilius Karubun Alias Saril, setelah itu datang saudara Ignatius Fautngilyanan Alias Egi dan tidak lama kemudian Korban datang ikut bergabung minum bersama kami di Polindes Ohoi Sirbante;
- Bahwa saat itu Korban sudah dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menginjak Korban saat itu di Polindes. Saat itu Korban dalam posisi berbaring dan dalam keadaan tidur di Polindes kemudian Terdakwa naik ke pantat / bokong Korban;
- Bahwa yang terakhir pulang dari Polindes adalah Terdakwa, Korban dan saudara Aldo Heatubun;
- Bahwa Korban yang lebih dulu pergi meninggalkan Polindes lalu Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun mengikuti Korban untuk meminta rokok dari Korban. Ketika Terdakwa meminta rokok dari Korban, lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa “baru datang dari Timika bilang tidak ada uang bagaimana, baru minta rokok dari kita, mam popo”. Setelah itu Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun memukul Korban;
- Bahwa setelah meminta rokok dari Korban dan tidak Korban kasih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul Korban didekat jalan tanjakan;
- Bahwa setelah memukul Korban, Terdakwa lalu berjalan pulang dan meninggalkan Korban yang sudah tertidur di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Korban, tidak ada perlawanan dari Korban saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun meninggalkan Korban, posisi Korban tidur terlentang;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Korban, jarak antara Terdakwa dan Korban hanya berjarak satu langkah saja;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban dan Korban jatuh, Korban merayap dan ketika Korban mau berdiri, Terdakwa lalu memukul tulang belakang Korban sehingga Korban jatuh lagi di pinggir jalan dan terbaring;
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Korban, Korban dalam keadaan tertidur / terbaring dalam kondisi sekarat dan Korban mengeluarkan suara;
- Bahwa tidak ada cacat tubuh lain pada Korban. Hanya bibir Korban saja yang sumbing;
- Bahwa ketika memukul Korban, Terdakwa dan Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa memukul Korban, Korban belum terjatuh. Saat Terdakwa memukul Korban kedua kalinya pada tulang belakang Korban baru Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi Korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sedangkan yang kedua kali Terdakwa memukul tulang belakang Korban menggunakan belakang tangan Terdakwa saja;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Korban tidak meminta tolong;
- Bahwa yang dialami Korban setelah Terdakwa memukul Korban, Korban jatuh tergeletak di pinggir jalan lalu Terdakwa dan saudara Aldo Heatubun pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali. 1 (satu) kali di pipi Korban dan 2 (dua) kali pada tulang belakang Korban;
- Bahwa setelah memukul Korban, Korban terjatuh lalu Terdakwa meninggalkan Korban;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang terakhir kali melihat Korban dalam keadaan hidup;
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Korban, saat itu Korban dalam keadaan pingsan;
- Bahwa saat memukul Korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa belum ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang telah diperiksa oleh dr. Aldrich Huka, dokter pada Puskesmas Watsin, menerangkan bahwa telah memeriksa jenazah seorang laki-laki dengan nama lengkap: BLASIUS HEATUBUN yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2024 di Bombay dengan diperoleh hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah laki-laki, usia empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga koma enam sentimeter, berat badan diperkirakan sekitar lima puluh enam hingga lima puluh delapan kilogram, warna kulit gelap, stastus gizi baik.
2. Jenazah dibungkus dengan pembungkus berbaha karung plastik berwarna krem.
3. Properti Korban:
 - a. Satu buah baju kaos putih berkerah warna kuning dengan tampakan depan sisi kanan dengan tulisan “ PANITIA”, sisi kiri baju dengan tulisan “PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DOBO 2014”, tulisan pada punggung “ DARI MALUKU UNTUK INDONESIA”,berlengan pendek, berwarna dominan putih.
 - b. Satu buah celana panjang berwarna coklat tua bermerek” POLRI 20-833” ukuran 34.

Satu buah celana pendek bewarna merah maroon bermerek “NIKE”.

4. Jenazah tidak ada lebel dan tidak bersegel.

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ditemukan lebam mayat pada dada hingga leher, hingga bila ditekan. Ditemukan kaku mayat pada rahang, leher, lengan kanan, tangan kanan, lengan kiri, tangan kiri, tungkai kanan dan tungkai kiri. Tidak ada tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala:
 - a. Bentuk: Bulat, simetris.
 - b. Rambut: berwarna hitam, bergelombang, panjang rata-rata, dua koma lima Sentimeter.
 - c. Dahi: ditemukan luka lecet, berbentuk garis berwarna kemerahan, ukuran tiga koma dua Sentimeter terletak tepat di garis tengah tubuh dan terletak satu koma dua dari pangkal hidung. Luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan ukuran dua koma lima kali nol koma tiga sentimeter terletak nol koma tiga sentimeter diatas alis kiri.
 - d. Mata:
 - Kanan : Selaput kelopak mata tampak keruh, selaput biji mata tampak kemerahan, selaput bening mata tampak keruh, selaput pelangi tidak dapat dievaluasi karena tertutup selaput bening mata yang berwarna keruh. Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan berwarna merah ukuran nol koma enam kali nol koma dua sentimeter terletak satu sentimeter dibawa kelopak bawah mata kanan.
 - Kiri : Selaput kelopak mata tampak keruh, selaput biji mata tampak kemerahan, selaput bening mata tampak keruh, selaput pelangi tidak dapat dievaluasi karena tertutup selaput bening mata yang berwarna keruh. Ditemukan luka memar berwarna biru kehitaman pada seluruh kelopak atas mata kiri. Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan berwarna merah ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter terletak tepat dibawah sudut mata kiri.
 - e. Hidung : ditemukan luka lecet berwarna merah, berbentuk lingkaran ukuran nol koma tiga sentimeter terletak satu sentimeter dari pangkal hidung, nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berbentuk garis berwarna merah ukuran nol koma dua setimeter terletak dua sentimeter dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berwarna merah ukuran nol koma empat sentimeter terletak tepat digaris tegah tubuh. keluar cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung.
 - f. Pipi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, berwarna merah ukuran dua koma lima kali satu koma dua sentimeter di bibir

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan ukuran empat koma dua kali tiga koma satu sentimeter di bibir bawah. Ditemukan keluar cairan berwarna merah encer dari dalam rongga mulut.

h. Telinga :

- Kanan : Ditemukan keluar cairan warna kemerahan dari lubang telinga.
- Kiri : Ditemukan luka terbuka warna kemerahan dengan garis luka lurus dan tepi luka beraturan, ukuran dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter di daun telinga. Ditemukan keluar cairan warna kemerahan dari lubang telinga.

i. Daggu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

j. Gigi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

7. Leher : Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan ukuran satu koma enam kali nol koma dua sentimeter terletak tiga koma empat sentimeter di sisi kanan dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan ukuran empat koma lima kali empat sentimeter terletak empat koma enam di sisi kiri dari garis tengah tubuh.

8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11. Pantat: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

12. Anggota gerak atas kanan dan kiri:

- Kanan : Ditemukan Luka lecet berbentuk garis berwarna kemerahan dengan panjang satu koma lima sentimeter terletak tiga koma enam sentimeter dari garis tengah bahu kanan. Ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna merah keunguan ukuran empat kali dua koma dua sentimeter terletak dua koma empat sentimeter dari garis tengah bahu. Ditemukan luka terbuka berwarna merah kecoklatan garis luka tidak rata, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter terletak tepat diatas bagian dalam pangkal ibu jari tengah. Ditemuan luka lecet berbentuk garis, warna kemerahan, ukuran satu sentimeter terletak dua koma satu sentimeter menjauhi bagian luar pangkal ibu jari tangan.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13. Anggota gerak bawah :

- Kanan : Ditemukan luka terbuka dengan dasar jaringan bawah kulit, bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berwarna kemerahan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter terletak enam koma tiga sentimeter

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



dari pangkal jari keempat kaki. Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan ukuran satu koma lima kali satu koma dua sentimeter terletak dua sentimeter dari bagian telapak ibu jari kaki.

- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Ditemukan kotoran berwarna kuning keluar dari lubang dubur. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

1. Jenazah laki-laki, usia empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga koma enam sentimeter, berat badan diperkirakan sekitar lima puluh enam hingga lima puluh delapan kilogram, warna kulit gelap, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka lecet pada dahi, dibawah mata kanan, dibawah sudut mata kiri, hidung, mulut, leher, anggota gerak atas kanan, dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - Keluar cairan berwarna merah dari mulut, kedua lubang hidung dan kedua telinga.
 - Luka memar pada mata kiri, bibir bawah dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - Luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan benda tajam.
 - Luka terbuka pada anggota gerak atas dan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
3. Luka-luka tersebut menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menyebabkan Bahaya maut. Tetapi penyebab kematian pasti belum dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka berat di bagian vital dan menyebabkan Korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 06/SKK-O.O/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh NATALIS O.P. HEATUBUN selaku Kepala Ohoi Ohoijang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat diperoleh fakta bahwa korban Korban mengalami luka berat di bagian vital dan menyebabkan Korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian Korban akibat trauma tumpul;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang telah mengakibatkan luka patah tulang dasar otak korban;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya selanjutnya Pasal 184 KUHP mengatur bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tinjauan tangan sebanyak 3 (tiga) kali. 1 (satu) kali di pipi Korban dan 2 (dua) kali pada tulang belakang Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa saksi-saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban, dan Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan lagi dengan bukti Surat Visum Et Repertum, sehingga telah terdapat persesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim dalam hal ini memperoleh bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu petunjuk dan keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap korban dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dimana diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang telah diperiksa oleh dr. Aldrich Huka, dokter pada Puskesmas Watsin, menerangkan bahwa telah memeriksa jenazah seorang laki-laki dengan nama lengkap:

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLASIOUS HEATUBUN yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2024 di Bombay dengan diperoleh hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah laki-laki, usia empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga koma enam sentimeter, berat badan diperkirakan sekitar lima puluh enam hingga lima puluh delapan kilogram, warna kulit gelap, stastus gizi baik.
2. Jenazah dibungkus dengan pembungkus berbaha karung plastik berwarna krem.
3. Properti Korban:
 - a. Satu buah baju kaos putih berkerah warna kuning dengan tampakan depan sisi kanan dengan tulisan “ PANITIA”,sisi kiri baju dengan tulisan “PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DOBO 2014”,tulisan pada punggung “ DARI MALUKU UNTUK INDONESIA”,berlengan pendek, berwarna dominan putih.
 - b. Satu buah celana panjang berwarna coklat tua bermerek” POLRI 20-833” ukuran 34.

Satu buah celana pendek berwarna merah maroon bermerek “NIKE”.

4. Jenazah tidak ada lebel dan tidak bersegel.
5. Ditemukan lebam mayat pada dada hingga leher, hingga bila ditekan. Ditemukan kaku mayat pada rahang, leher, lengan kanan, tangan kanan, lengan kiri, tangan kiri, tungkai kanan dan tungkai kiri. Tidak ada tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala:
 - a. Bentuk: Bulat, simetris.
 - b. Rambut: berwarna hitam, bergelombang, panjang rata-rata, dua koma lima Sentimeter.
 - c. Dahi: ditemukan luka lecet, berbentuk garis berwarna kemerhan,ukuran tiga koma dua Sentimeter terletak tepat di garis tengah tubuh dan terletak satu koma dua dari pangkal hidung. Luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan ukuran dua koma lima kali Nol koma tiga sentimeter terletak nol koma tiga sentimeter diatas alis kiri.
 - d. Mata:
 - Kanan : Selaput kelopak mata tampak keruh, selaput biji mata tampak kemerahan, selaput bening mata tampak keruh, selaput pelangi tidak dapat dievalwasi karena tertutup selaput bening mata yang berwarna keruh. Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan berwarna merah

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran nol koma enam kali nol koma dua sentimeter terletak satu sentimeter dibawa kelopak bawah mata kanan.

- Kiri : Selaput kelopak mata tampak keruh, selaput biji mata tampak kemerahan, selaput bening mata tampak keruh, selaput pelangi tidak dapat dievaluasi karena tertutup selaput bening mata yang berwarna keruh. Ditemukan luka memar berwarna biru kehitaman pada seluruh kelopak atas mata kiri. Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan berwarna merah ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter terletak tepat dibawah sudut mata kiri.
- e. Hidung : ditemukan luka lecet berwarna merah, berbentuk lingkaran ukuran nol koma tiga sentimeter terletak satu sentimeter dari pangkal hidung, nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berbentuk garis berwarna merah ukuran nol koma dua sentimeter terletak dua sentimeter dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berwarna merah ukuran nol koma empat sentimeter terletak tepat digaris tengah tubuh. keluar cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung.
- f. Pipi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, berwarna merah ukuran dua koma lima kali satu koma dua sentimeter di bibir bawah. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan ukuran empat koma dua kali tiga koma satu sentimeter di bibir bawah. Ditemukan keluar cairan berwarna merah encer dari dalam rongga mulut.
- h. Telinga :
 - Kanan : Ditemukan keluar cairan warna kemerahan dari lubang telinga.
 - Kiri : Ditemukan luka terbuka warna kemerahan dengan garis luka lurus dan tepi luka beraturan, ukuran dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter di daun telinga. Ditemukan keluar cairan warna kemerahan dari lubang telinga.
- i. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- j. Gigi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 7. Leher : Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan ukuran satu koma enam kali nol koma dua sentimeter terletak tiga koma empat sentimeter di sisi kanan dari garis tengah tubuh. Ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan ukuran empat koma lima kali empat sentimeter terletak empat koma enam di sisi kiri dari garis tengah tubuh.
- 8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 9. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11. Pantat: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

12. Anggota gerak atas kanan dan kiri:

- Kanan :Ditemukan Luka lecet berbentuk garis berwarna kemerahan dengan panjang satu koma lima sentimeter terletak tiga koma enam sentimeter dari garis tengah bahu kanan. Ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna merah keunguan ukuran empat kali dua koma dua sentimeter terletak dua koma empat sentimeter dari garis tengah bahu.Ditemukan luka terbuka berwarna merah kecoklatan garis luka tidak rata, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter terletak tepat diatas bagian dalam pangkal ibu jari tengah. Ditemuan luka lecet berbentuk garis, warna kemerahan,ukuran satu sentimeter terletak dua koma satu sentimeter menjauhi bagian luar pangkal ibu jati tangan.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13. Anggota gerak bawah :

- Kanan : Ditemukan luka terbuka dengan dasar jaringan bawah kulit, bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berwarna kemerahan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter terletak enam koma tiga sentimeter dari pangkal jari keempat kaki.Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan ukuran satu koma lima kali satu koma dua sentimeter terletak dua sentimeter dari bagian telapak ibu jari kaki.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Ditemukan kotoran berwarna kuning keluar dari lubang dubur. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

K E S I M P U L A N

1. Jenazah laki-laki, usia empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga koma enam sentimeter, berat badan diperkirakan sekitar lima puluh enam hingga lima puluh delapan kilogram, warna kulit gelap, stastus gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka lecet pada dahi, dibawah mata kanan,dibawah sudut mata kiri, hidung, mulut,leher, anggota gerak atas kanan, dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



- Keluar cairan berwarna merah dari mulut, kedua lubang hidung dan kedua telinga.
- Luka memar pada mata kiri, bibir bawah dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan benda tajam.
- Luka terbuka pada anggota gerak atas dan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

3. Luka-luka tersebut menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menyebabkan Bahaya maut. Tetapi penyebab kematian pasti belum dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka berat di bagian vital dan menyebabkan Korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 06/SKK-O.O/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh NATALIS O.P. HEATUBUN selaku Kepala Ohoi Ohoijang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa korban meninggal dunia akibat perbuatan pukulan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan namun perbuatan itu merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*excess noodwer*) atau mengandung alasan penghapus pidana yakni Alasan Pemaaf sehingga tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri bahwa akibat dari kematian korban bukanlah semata-mata perbuatan Terdakwa dan sebagai bukti *Visum Et Repertum* bukanlah semata-mata perbuatan Terdakwa dan sebagai bukti *Visum Et*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertumbahwa pelaku yang melakukan tindakan yang mengakibatkan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa korban memiliki kecacatan fisik yakni pada bagian mulutnya sehingga korban tidak dapat berbicara ataupun berteriak meminta tolong pada saat dipukuli oleh Terdakwa di bagian vital korban selama beberapa kali dan juga pada saat kejadian tidak ada orang yang melintas di sekitar tempat kejadian. Selain itu dengan kondisi korban yang sedang mabuk berat sangat tidak memungkinkan bagi korban untuk melakukan perlawanan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa meskipun secara fisik badan korban lebih besar dari Terdakwa. Namun Penuntut Umum sangat sayangkan bahwa Terdakwa menyadari korban telah meninggal dunia dengan luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang Terdakwa telah perbuat sehingga hal tersebut menjadi salah satu hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terbukti dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Blasius Heatubun (Alm) meninggal dunia (kematian), maka pembelaan Terdakwa sudah seharusnya ditolak, sedangkan mengenai Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dan ujung lengan baju berwarna kuning yang terdapat bercak darah.
2. 1 (satu) pasang sandal yang alasnya berwarna putih, Dasarnya berwarna hijau dan tali sandal berwarna hijau yang terdapat tulisan SWALLOW;

Bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah, barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan atau hasil kejahatan dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mengakui bahwa perbuatan mengakibatkan kematian dari korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali bahwa dia telah melakukan perbuatan memukul korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan memiliki fungsi edukatif, korektif, dan preventif dengan tujuan agar selepas Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Bahwa dikaitkan dengan ancaman pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur ancaman pidana paling lama tujuh tahun penjara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan tidak melebihi ancaman pidana maksimum, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari dan sebagai bentuk penegakan hukum dan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum serta tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yesayas Heatubun Alias Owen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dan ujung lengan baju berwarna kuning yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) pasang sandal yang alasnya berwarna putih, Dasarnya berwarna hijau dan tali sandal berwarna hijau yang terdapat tulisan SWALLOW.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh kami, Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., dan Gerson Hukubun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

TTD

Jeffry Pratama, S.H.

TTD

Gerson Hukubun, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nelly Dian, A.Md, S.H.



Pengadilan Negeri Tual
Panitera Tingkat Pertama
Fally Jeffry Kumbangsila SH - 198003242001121001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Tual

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id